

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2355/2531

นาย ชัยรัตน์ เชยสอาด
บริษัท น้ำมัน คาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 111, มาตรา 204, มาตรา 224, มาตรา 582
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46

เงินบำเหน็จเป็นผลประโยชน์นอกเหนือไปจากค่าชดเชย ซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายเมื่อเลิกจ้าง นายจ้างจึงย่อมมีสิทธิที่จะกำหนดวิธีการจ่ายเงินบำเหน็จได้ตามที่เห็นสมควร ดังนั้น ข้อบังคับของนายจ้างที่ให้หักค่าชดเชยออกจากเงินบำเหน็จจึงหาขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ แต่เมื่อข้อบังคับของนายจ้างมิได้กำหนดให้นายจ้างมีสิทธิหักดอกเบียของค่าชดเชยไว้ด้วย นายจ้างจึงไม่มีสิทธิหักดอกเบียของค่าชดเชยออกจากเงินบำเหน็จ เมื่อไม่ปรากฏว่าลูกจ้างได้ทวงถามให้นายจ้างชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินบำเหน็จแก่ลูกจ้างเมื่อใดจะถือว่านายจ้างผิดนัดแล้วหาได้ไม่ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับดอกเบียจากต้นเงินทั้งสองจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินบำเหน็จพร้อมดอกเบียนับแต่วันเลิกจ้าง และค่าเสียหายอื่น ๆ แก่โจทก์จำเลยให้การต่อสู้คดีว่า โจทก์กระทำผิดจึงไม่มี

สิทธิเรียกร้องเงินตามฟ้อง และฟ้องแย้งเรียกเงินบำเหน็จที่โจทก์ถอนไปก่อนออก
จากงานศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า และเงินบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยนับวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยมี
สิทธิหักค่าชดเชยพร้อมทั้งดอกเบี้ยออกจากเงินบำเหน็จในวันชำระเงิน ค่าขออื่นให้
ยก และให้ยกฟ้องแย้งจำเลยด้วย โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ตาม
อุทธรณ์ข้อ 2(2) เป็นใจความว่า จำเลยไม่มีสิทธินำเงินชดเชย (ค่าชดเชย) ไปหักเงิน
บำเหน็จที่จะต้องจ่ายให้โจทก์เพราะขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและระเบียบข้อ
25 ค. 8 เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับ หากนำเงินชดเชยมาหักได้ก็ไม่มีสิทธินำดอกเบี้ย
เงินชดเชยซึ่งเป็นสิทธิที่โจทก์จะได้รับตามกฎหมายมาหักออกจากเงินบำเหน็จ นั้น
ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ตามคู่มือระเบียบการทำงานและสวัสดิการพนักงานเอกสาร
หมาย จ.2 ข้อ 25 ว่าด้วยแผนบำเหน็จรางวัลข้อ ข.1 การจ่ายผลประโยชน์ วรค
สาม กำหนดว่า "ทั้งนี้ถ้าพนักงานที่ออกจากงานเนื่องจาก ฯลฯ การเลิกจ้างได้รับผล
ประโยชน์จากแผนบำเหน็จน้อยกว่าเงินชดเชยการออกจากงาน หรือเงินชดเชยอื่น ๆ
ตามที่กฎหมายกำหนดให้จ่าย บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยแต่เพียงอย่างเดียว"และ ข้อ
ข.5 กำหนดว่า "นอกเสียจากบริษัทจะพิจารณาตัดสินเป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์อัน
พึงได้รับตามแผนนี้จะต้องถูกหักด้วยเงินประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ฯลฯ

5.4 เงินชดเชยการออกจากงานที่บริษัทจ่ายตามกฎหมาย" กับข้อ 65 ค.8
กำหนดว่า "บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะนำเงินชดเชยที่ได้จ่ายไปตามกฎหมายว่าด้วย
การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาหักออกจากเงินผล
ประโยชน์สุดท้ายตามแผนนี้..... ฯลฯ....." เช่นนี้เห็นว่าข้อความดังกล่าวเป็นการ
กำหนดสิทธิของจำเลยที่จะลดเงินบำเหน็จลงเท่าจำนวนค่าชดเชยที่จะได้รับโดยหัก
ค่าชดเชยออกจากเงินบำเหน็จได้ อีกทั้งการที่จำเลยออกข้อบังคับว่าด้วยแผน

บำเหน็จรางวัล และการจ่ายผลประโยชน์ตามคู่มือระเบียบการทำงานและสวัสดิการฯ เอกสารหมายเลข 2 นั้นเป็นการให้ประโยชน์นอกเหนือไปจากค่าชดเชยซึ่งกฎหมายกำหนดให้จำเลยผู้เป็นนายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างเช่นนี้ จำเลยผู้เป็นนายจ้างจึงย่อมมีสิทธิที่จะกำหนดวิธีการจ่ายเงินบำเหน็จได้ตามที่เห็นสมควร ข้อบังคับดังกล่าวจึงหาขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานดังโจทก์อุทธรณ์ไม่ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยหักค่าชดเชยออกจากเงินบำเหน็จในวันชำระเงินด้วยนั้น จึงชอบแล้วอุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยของเงินชดเชยซึ่งเป็นสิทธิที่โจทก์จะได้รับตามกฎหมายมาหักออกจากเงินบำเหน็จนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามคู่มือระเบียบการทำงานและสวัสดิการพนักงาน ข้อ 25 ว่าด้วยแผนบำเหน็จรางวัล และการจ่ายผลประโยชน์ตามเอกสารหมายเลข 2 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นหาได้กำหนดสิทธิของจำเลยที่จะหักดอกเบี้ยของค่าชดเชยไว้ในกรณีนี้ด้วยไม่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิหักดอกเบี้ยของค่าชดเชยไว้ ดังนั้นที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยหักดอกเบี้ยของค่าชดเชยออกจากเงินบำเหน็จในวันชำระเงินด้วยนั้น จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ ตามอุทธรณ์ข้อ 2(3) เป็นใจความว่าศาลแรงงานกลางกำหนดวันเริ่มต้นคิดดอกเบี้ย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินบำเหน็จตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จนั้นไม่ถูกต้องเพราะถือว่าจำเลยผิดนัดนับแต่วันเลิกจ้าง จำเลยจึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยสำหรับเงินดังกล่าวตั้งแต่วันเลิกจ้าง นั้นศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินบำเหน็จแก่โจทก์เมื่อใดจะถือว่าจำเลยผิดนัดแล้วหาได้ไม่ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากต้นเงินทั้งสองจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันฟ้อง ดังนี้ คำพิพากษาศาลแรงงานกลางที่กำหนดให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

และเงินบำเหน็จพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยหักเฉพาะจำนวนค่าชดเชยออกจากเงินบำเหน็จ โดยไม่รวมถึงดอกเบี้ยของค่าชดเชยด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(สินวล คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-จำนง นิยมวิภาต)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>